

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Fomento

Resolución de 27/07/2026, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), para la cesión de los tramos de las carreteras CM-4122 entre el PK 0+000 y el 1+180 y CM-4129 entre el PK 0+000 y el 0+215. [2026/5754]

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 315/2007, de 27 de diciembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se procede a dar publicidad en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), para la cesión de los tramos de las carreteras CM-4122 entre el P.K. 0+000 y el 1+180 y CM-4129 entre el P.K. 0+000 y el 0+215, cuyo texto se recoge como anexo a esta resolución.

Toledo, 27 de julio de 2026

El Secretario General
DANIEL CORREDOR ROMÁN

Anexo

Convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), para la cesión de los tramos de las carreteras CM-4122 entre el P.K. 0+000 y el 1+180 y CM-4129 entre el P.K. 0+000 y el 0+215.

En Toledo, a 23 de julio de 2026.

Reunidos.

De una parte, el Excmo. Sr. D. Ignacio Hernando Serrano, Consejero de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, (C.I.F.: S-1911001-D), nombrado por el Decreto 88/2023, de 9 de julio, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 23 de la Ley 11/2003, 25 de septiembre, del Gobierno y Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, y de conformidad con el ejercicio de las competencias que le atribuye el Decreto 31/2025, de 29 de abril, de estructura y competencias de la Consejería de Fomento.

Y de otra la Sra. Gema García Ríos, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) (C.I.F P1302700H) que actúa en nombre y representación del mismo y conforme al acuerdo adoptado por el Pleno municipal en sesión celebrada el día 6 de julio de 2026, relativo al Convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), para la cesión de los tramos de las carreteras CM-4122 entre el P.K. 0+000 y el 1+180 y CM-4129 entre el P.K. 0+000 y el 0+215.

Ambas partes tienen y acreditan la capacidad legal necesaria para formalizar el presente Convenio, y en su virtud.

Exponen.

Primero: Que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Fomento tiene atribuidas competencias en materia de Carreteras objeto del presente Convenio.

Segundo: Que por Real Decreto 918/1984, de 22 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de carreteras, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es titular, entre otras, de las carreteras CM-4122 y 4129.

Tercero: Que la carretera CM-4122 en el tramo entre el p.k. 0+000 y el 1+180 y la carretera CM-4129 entre el p.k. 0+000 y el 0+215 soportan tan solo el tráfico local de acceso al municipio de Calzada de Calatrava, quedando garantizada la continuidad del tráfico de paso con la carretera CM-4111, de titularidad autonómica.

Cuarto: Que se estima necesario el acondicionamiento de la carretera CM-4122 en el tramo entre el p.k. 0+000 y el 1+180 y de la carretera CM-4129 entre el p.k. 0+000 y el 0+215.

Quinto: En base a las circunstancias anteriores, ambas Administraciones de conformidad con el artículo 43 de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo expuesto y con el fin de canalizar el desarrollo y gestión de los objetivos propuestos, acuerdan la formalización del presente Convenio con sujeción a las siguientes.

Estipulaciones.

Primera: Objeto del Convenio.

El presente Convenio tiene por objeto la cesión al Ayuntamiento de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) de los siguientes tramos de carreteras autonómicas:

- a) Carretera CM-4122: tramo comprendido entre los puntos kilométricos 0+000 y 1+180, con una longitud total de 1.180 metros, cuyos extremos se sitúan en las coordenadas de inicio (X=432.394, Y=4.284.676) y final (X=433.259, Y=4.283.957).
 - b) Carretera CM-4129: tramo comprendido entre los puntos kilométricos 0+000 y 0+215, con una longitud total de 215 metros, cuyos extremos se sitúan en las coordenadas de inicio (X=432.394, Y=4.284.644) y final (X=432.430, Y=4.284.824).
-

Segunda: Obligaciones de la Consejería de Fomento.

La Consejería de Fomento se obliga a ceder los tramos de las carreteras CM-4122 y CM-4129 referidos en la estipulación anterior, tras acondicionar los mismos con la mejora del firme y señalización horizontal.

Tercera: Obligaciones del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento será titular de los tramos de carretera cedidos y asumirá su conservación y explotación desde la fecha de la resolución de cesión del Consejero de Fomento, previa desafectación de la vía a ceder por parte de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.

Cuarta: Vigencia.

El plazo de vigencia del presente convenio se establece en doce meses, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga, desde la firma del mismo.

El convenio se extinguirá por expiración del plazo de su vigencia y por resolución. Son causas de resolución del convenio:

- El acuerdo unánime de las partes.
- El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de las partes.
- Por declaración judicial de nulidad.
- Por cualquier otra causa prevista en las leyes.

El incumplimiento de los compromisos asumidos en el presente Convenio dará derecho a cualquiera de las partes a la resolución unilateral del Convenio, que no producirá ningún efecto.

Quinta: Comisión de seguimiento e Información.

Se constituirá una comisión de seguimiento integrada por dos representantes de cada una de las partes, que se reunirá al menos una vez al año y que conocerá de las cuestiones relativas al desarrollo y seguimiento de este convenio. Le corresponde también la resolución de controversias que puedan surgir en relación con la interpretación de su contenido y cumplimiento.

Sexta: Normativa del Convenio.

El presente convenio tiene carácter administrativo, reservándose la Consejería de Fomento cuantas facultades sean precisas en orden a su cumplimiento, interpretación y ejecución.

Las cuestiones litigiosas que surjan entre las partes durante el desarrollo y ejecución del presente Convenio se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que en prueba de conformidad se suscribe en el lugar y fecha arriba

El Consejero de Fomento. Ignacio Hernando Serrano.
La Alcaldesa de Calzada de Calatrava. Gema García Ríos.

